

Nr. 46 Begründung der Kabinettsvorlage des Zweiten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich. 23. November 1934*R 43 II/1505, Bl. 140–141 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. I S. 75)² ist die Justizhoheit auf das Reich übergegangen. Die Verwaltung der Justiz durch die Länder kraft Auftrages des Reichs (Verordnung vom 2. Februar 1934 – RGBl. I S. 81)³ ist ein Übergangszustand, der fortschreitend überwunden werden muß. Den ersten Schritt bildete die Beauftragung des Reichsministers der Justiz mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Preußischen Justizministers und die organisatorische Vereinigung der Justizministerien des Reichs und Preußens⁴. Einen weiteren Schritt vorwärts soll für die übrigen Länder der vorliegende Gesetzentwurf vorbereiten. Die vorgeschlagene Übertragung der Zuständigkeiten der obersten Justizbehörden dieser Länder auf den Reichsjustizminister führt hier, unter Fortfall der Landesjustizministerien, in der Spitze zu einer rechtlichen Zusammenfassung der Justizverwaltungen der Länder und des Reichs zu einer einheitlichen Reichsjustizverwaltung.

Der Entwurf geht grundsätzlich davon aus, daß der Reichsjustizminister die Justiz in diesen Ländern unmittelbar leitet, gibt ihm jedoch für eine Übergangszeit die Befugnis, für einzelne oder mehrere Länder oder Landesteile Beauftragte zu bestellen, denen die Einrichtungen, Beamten und Hilfskräfte der früheren obersten Landesbehörden als Dienststellen zur Verfügung stehen⁵. Diese Beauftragten leiten ihre Dienststellen als Abteilungen des Reichsjustizministeriums nach den Weisungen des Reichsjustizministers. Unabhängig von der Frage der mittelbaren oder unmittelbaren Leitung der Justiz besteht das Recht, die Befugnisse der bisherigen obersten Landesbehörden auf nachgeordnete Behörden zu übertragen, wozu in manchen kleineren Ländern mit starker Zentralisierung Anlaß gegeben sein wird. In Betracht kommt hier namentlich die Übertragung der Zuständigkeit auf die Provinzialbehörden (Präsidenten der Oberlandesgerichte und Generalstaatsanwälte). Um diese sogleich mit den erforderlichen Mitarbeitern für die dezentralisierten Justizverwaltungsaufgaben zu versehen, müssen für sie entsprechende Kräfte von der obersten Landesjustizbehörde abgezweigt werden; beamtenrechtlich wird dies ermöglicht, indem der § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1933 (RGBl. I S. 433)⁶ für entsprechend anwendbar

¹ Auch in: R 43 I/1471, Bl. 30 f. Zur Bedeutung des Gesetzes im Prozeß der Verreichlichung der Justiz vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 111–115.

² S. ARH I/2, Nr. 294.

³ *Erste VO über den Neuaufbau des Reichs*. § 1 lautete: „Die Wahrnehmung der Hoheitsrechte, die von den Ländern auf das Reich übergegangen sind, wird den Landesbehörden zur Ausübung im Auftrage und im Namen des Reichs insoweit übertragen, als das Reich nicht allgemein oder im Einzelfalle von diesen Rechten Gebrauch macht.“ Das *Erste Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich* vom 19. 2. 34 (RGBl. I S. 91) hatte vorgeschrieben, daß sämtliche Gerichte Recht „im Namen des Deutschen Volkes“ zu sprechen hätten, und die reichseinheitliche Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verfügt.

⁴ Die Beauftragung Gürtners zugleich als Preuß. Justizminister war durch Hitler am 16. 6. 34 erfolgt; R 43 I/1310, Bl. 285. Zur Veranlassung vgl. ARH I/2, Nrr. 354, 367. Mit Erlaß vom 16. 10. 34 (DJ 1934, S. 1295) hatte Gürtner daraufhin zum 22. 10. die „Justizministerien des Reichs und Preußens zu gemeinschaftlicher Arbeit“ vereinigt. Eingehende Darstellung der Vorgänge und Hintergründe, die zu diesem Ergebnis führten, bei GRUCHMANN, Justiz, S. 92–106.

⁵ Zur Ernennung von regionalen „Beauftragten“ des RJuM s. Dok. Nr. 53 Anm. 16.

⁶ *Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts*; s. ARH I/1, Nr. 166 P. 3.

erklärt worden ist: Er gestattet die Verwendung von Beamten unter Belassung von Amtsbezeichnung und Gehalt in einem geringer besoldeten Amte, wenn dies bei dem Übergang von Aufgaben auf eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft notwendig wird; der Abs. 3 a.a.O. sieht unter bestimmten Voraussetzungen die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand vor; er ist für entsprechend anwendbar erklärt worden, falls besondere Umstände zu einem Schritt dieser Art zwingen sollten.

Die vollständige Vereinigung der Landesjustizverwaltungen mit der Reichsjustizverwaltung bleibt einem späteren Schritt vorbehalten⁷. Dies gilt insbesondere für die Übernahme der Justizhaushalte auf den Haushalt des Reichs. Während einerseits durch die Übernahme der Leitung der Justizverwaltung in den Ländern der Finanzausgleich zwischen diesen und dem Reich noch nicht berührt werden soll, sollen andererseits die Kosten der Justizverwaltung wie bisher von den Ländern getragen werden. Daher müssen auch die im Landeshaushalt für die bisherige oberste Landesjustizbehörde bereitgestellten Mittel dem Reichsjustizminister zur Verfügung bleiben. Eine weitere Folgerung aus der Beschränkung, die der Entwurf sich auferlegt, ist, daß die beamten- und verwaltungsrechtlichen Verhältnisse der Landesjustizbehörden bis auf weiteres noch unberührt bleiben; daher wird auch die Zuständigkeit der Reichsstatthalter zur Ernennung und Entlassung der Beamten nicht berührt. An der Ausübung des Gnadenrechts, wie sie durch die Erlasse des Reichspräsidenten und des Führers und Reichskanzlers geregelt ist⁸, wird durch das Gesetz nichts geändert⁹.

⁷ S. das 3. ÜberleitungsgG: Dok. Nr. 85 P. 1.

⁸ Insbesondere: *Erlaß [des RPräs.] über die Ausübung des auf den Reichspräsidenten übergegangenen Begnadigungsrechts der Länder* vom 3. 2. 34 (RGBl. I S. 82), der das Gnadenrecht für den gesamten zivilen Bereich auf Hitler übertrug; *Erlaß [Hitlers] über Beamtenernennungen und über Ausübung des Begnadigungsrechts in Preußen* vom 7. 2. 34 (RGBl. I S. 87); Delegation des Gnadenrechts für Preußen an Göring; *Erlaß des Reichspräsidenten über Ausübung des Niederschlagungsrechts* vom 21. 3. 34 (RGBl. I S. 211) und *Erlaß [Hitlers] über die Ausübung des Niederschlagungsrechts in Preußen* vom 16. 4. 34 (RGBl. I S. 338); Regelung entsprechend dem Begnadigungsrecht. Näheres s. GRUCHMANN, Justiz, S. 334 f.

⁹ Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 53 P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 46 Begründung der Kabinettsvorlage des Zweiten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich. 23. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d046>